

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2088/2537

ป.พ.พ. มาตรา 291

ป.วิ.พ. มาตรา 59

สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข

นาย สนุก ปัต ลา กับพวก

โจทก์

จำเลย

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินทุนการศึกษาและค่าปรับโดยในการทำสัญญารับทุนของจำเลยที่ 1 ซึ่งผู้เยาว์มีจำเลยที่ 2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ของจำเลยที่ 1 ให้ความยินยอมในการทำสัญญาและจำเลยที่ 2 ยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนจำเลยที่ 1 ด้วย กับมี อ.ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยที่ 1 โดยรับผิดชอบใช้เงินที่ต้องชดใช้แทนจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้นโดยมิต้องเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ก่อน ต่อมา อ.ถึงแก่กรรมจำเลยที่ 3 เป็นทายาทของอ.ดังนี้ จำเลยทั้งสามจึงเป็นลูกหนี้ร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันตามสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291 และมูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ ถือว่าจำเลยทั้งสามแทนซึ่งกันและกัน บรรดากระบวนการพิจารณาซึ่งกระทำโดยจำเลยคนหนึ่งถือว่าได้กระทำโดยจำเลยคนอื่น ๆ ด้วย การที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่จำเลยที่ 2 นำสืบมาเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 โดยฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญารับทุนเช่นเดียวกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นการชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 59(1)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินจำนวน 55,134.25 บาท แก่ โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า เมื่อจำเลย ที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลจะนำข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน ที่จำเลยที่ 2 นำสืบมาเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 ได้หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าคดีนี้ตามสัญญา ของผู้ได้รับทุนการศึกษาวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 3(ค)(5) จำเลยที่ 1 เป็นคู่สัญญา และสัญญาดังกล่าวระบุชัดว่า จำเลยที่ 1 จะพ้นความรับผิด ต่อเมื่อจำเลยที่ 1 พิสูจน์ได้ว่า การที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับราชการหรือปฏิบัติราชการ หรือต้องออกจากราชการนั้น มิได้เป็นไปโดยเพทุบาย หรือจงใจเพื่อให้ตนพ้นความ ผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ ซึ่งเป็นลักษณะที่จำเลยที่ 1 ต้องกระทำโดย เฉพาะตัว บุคคลอื่นจะมาพิสูจน์แทนไม่ได้ การนำพยานหลักฐานที่จำเลยที่ 2 นำสืบ มาเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำ ให้การและขาดนัดพิจารณามิได้นำสืบข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาดังกล่าวข้าง

ต้น จำเลยที่ 1 กับพวกจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญา ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วคดีนี้ โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินทุนการศึกษาและค่าปรับรวม 55,134.25 บาท เนื่องจากจำเลยที่ 1 ผู้ทำสัญญารับทุนถูกปลดออกจากราชการ ในการทำสัญญารับทุนของจำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาและผู้แทนโดยชอบธรรม ของจำเลยที่ 1 ให้ความยินยอมในการเข้าทำสัญญา เพราะจำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์ และจำเลยที่ 2 ยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนจำเลยที่ 1 ด้วย และมีนายอาภรณ์ จำพล ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยที่ 1 โดยรับชดใช้เงินที่ต้องชดใช้ แทนจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น โดยมีพักต้องเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ก่อน แม้นาย อาภรณ์จะถึงแก่กรรม แต่มีจำเลยที่ 3 เป็นทายาทของนายอาภรณ์ เห็นว่า จำเลยทั้ง สามต้องรับผิดชอบร่วมกันตามสัญญา มีผลให้โจทก์สามารถบังคับชำระหนี้จากจำเลยทั้ง สามคนใดคนหนึ่งได้เต็มจำนวนหนี้โดยสิ้นเชิง และจำเลยทั้งสามยังคงต้องผูกพันอยู่ จนกว่าหนี้้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงจำเลยทั้งสามจึงเป็นลูกหนี้ร่วมตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 291 และมูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่ง แยกจากกันมิได้ ถือว่าจำเลยทั้งสามแทนซึ่งกันและกัน บรรดากระบวนการพิจารณาซึ่ง กระทำโดยจำเลยคนหนึ่งถือว่าได้กระทำโดยจำเลยคนอื่น ๆ ด้วยการที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 รับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่จำเลยที่ 2 นำสืบมาเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 โดยฟังว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญารับทุนเช่นเดียวกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นการชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 59(1)แล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ